פרק 13

פיצויים עונשיים

(PUNITIVE DAMAGES)

13.1 הבעייתיות בפיצוי העונשי

נושא הפיצוי העונשי מעורר תהיות רבות. אין זה מתפקידו של ההליך האזרחי להעניש, לשם כך יש את ההליך הפלילי; תפקיד הליך האזרחי הוא להחזיר את הניזוק למצבו טרם מעשה העוולה. הפיצוי האזרחי כולל גם נזק שאינו ממוני, תוספת של פיצוי עונשי בהליך האזרחי יכול שיהיה שבו כדי להוסיף פיצוי יתר לתובע. לכן עולות שאלות רבות ובהן: האם ראוי לדין האזרחי להכיר בפיצוי עונשי? האם אין בכך סטייה מעקרונות נזיקיים של סעד תרופתי ותו לא? האם אין חשש מחיוב יתר של המזיק מעבר לנזק האמיתי שגרם לניזוק? האם אין חשש לחשיפה כפולה של המזיק, שכן בגין פעולות אלו הוא עלול להיות מוענש גם במישור הפלילי? האם אין חשש כי פסיקת פיצוי עונשי כמוה כנקמה? שמא יש בכך תכלית ראויה של הפסת דעתו של הניזוק וריצויו? האם פסיקת פיצויים לדוגמה או פיצויים מוגברים הם בהכרח צורה של פיצויים עונשיים? האם יש לכך ביסוס חוקי לחיוב פיצוי עונשי?

ישנם חיקוקים המזכירים במפורש פיצוי עונשי ואילו אחרים עוסקים בפיצוי עונשי באופן עקיף. נביא כמה מהם: סעיף 183(ג) לחוק הפטנטים, התשכ"ז–1967, הקובע כי:

> "נעשתה הפרה לאחר שבעל הפטנט או בעל הרשיון היחודי הזהיר עליה את המפר, רשאי בית המשפט לחייב את המפר בתשלום פיצויי עונשין, בנוסף לפיצויים שקבע לפי סעיף קטן (ב), ובלבד שלא יעלו על סכום אותם פיצויים";

סעיף 65(ג) לחוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג–1973, הקובע כי:

"עשתה הפרה לאחר שהתובע הזהיר עליה את המפר, רשאי בית המשפט לחייב את המפר בתשלום פיצויי עונשין, בנוסף לפיצויים שקבע לפי סעיף קטן (ב), ובלבד שלא יעלו על סכום אותם פיצויים".

סעיף 31(ב)(1) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981,[1] הקובע כי:

"הוברר לבית המשפט שמעשה או מחדל של הנתבע גרם או עלול לגרום תקלה לציבור או לחלק ממנו והתובע הסתייע בהגשת התובענה בארגון צרכנים, רשאי בית המשפט לפסוק, בנוסף לתרופה שנפסקה לתובע, כי ישולם פיצוי לאותו ארגון צרכנים בשיעור שלא יעלה על פי ארבעה מהנזק שנגרם לתובע או מסכום של 14,750 שקלים חדשים, על פי הגבוה; שר המשפטים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את הסכום האמור".

וסעיף 28א לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א–1981,[2] הקובע כי:

"מבטח בביטוחים אישיים, שלא שילם את תגמולי הביטוח שלא היו שנויים במחלוקת בתום לב, במועדים שבהם היה עליו לשלמם לפי סעיף 27, יחייבו בית המשפט, ולעניין מבטח כאמור בביטוחים שאינם ביטוחים אישיים – רשאי בית המשפט לחייבו, בתשלום ריבית מיוחדת בשיעור שלא יעלה על פי עשרים מן הריבית הקבועה בהגדרת הפרשי הצמדה וריבית שבחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, ולעניין מבטח בביטוח סיעודי – יחייבו כאמור בשיעור שלא יפחת מפי עשרה מאותה ריבית, אלא אם כן החליט בית המשפט לקבוע שיעור נמוך יותר, מטעמים מיוחדים שיירשמו; הריבית המיוחדת תחושב על

---

1 בסעיף זה לא מצוין במפורש כי מדובר בפיצוי עונשין. אלא מדובר בפיצוי אותו רשאי בית המשפט לפסוק.

2 הריבית בסעיף זה מכונה "ריבית מיוחדת". המילה "עונשין" לא מופיעה שם.

תגמולי הביטוח האמורים ועל תוספת הפרשי ההצמדה על תגמולים אלה לפי סעיף 28, מהמועדים בהם היה על המבטח לשלמם עד תשלומם בפועל; הריבית המיוחדת תשולם בנוסף לריבית האמורה בסעיף 28.

לענין זה, 'ביטוחים אישיים' – ביטוח חיים, ביטוח תאונות אישיות, ביטוח מפני מחלות ואשפוז, ביטוח לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970, ביטוח רכב (רכוש), ביטוח דירות ותכולתן, ולמעט ביטוח אחריות".

נסקור עתה פסיקה בסוגיה זו, בכמה תחומים.

13.2 פיצויים עונשיים – הפסיקה בעבר

בעניין **שניידר נ' גליק**,[3] – דן בית המשפט העליון בערעור על החלטת בית המשפט המחוזי לחייב את המערערים לשלם פיצויים על פיצויים בשל קטטות בין בני המשפחות היריבות שגרמו לנזקי גוף. במקרה זה הוכר העיקרון של פיצוי עונשי בתיק של קטטה.

בעניין **רבינוביץ**,[4] דן בית המשפט בערעור על החלטת בית המשפט המחוזי לחייב את המערערים לשלם למשיבים דמי נזק בגין שגרמו פועלי בניין לבנייני שיכון עולים שהוחל בבנייתם. בית המשפט העליון אישר פסיקת פיצויים עונשיים גם בגין הסגת גבול מעת שהגיעה תהלוכה ש"רוח הריב בלבם" לאתר בנייה והרסה בו "כל אשר אפשר להריסה".

---

3 ע"א 216/54 **שניידר נ' גליק**, פ"ד ט 1331 (1955).

4 ע"א 277/55 **רבינוביץ נ' "סלע" חברת שיכון בע"מ**, פ"ד יב 1261 (1958).

בעניין **מאיר**,[5] דן בית המשפט בערעור על החלטת בית המשפט המחוזי לקבל את תביעת המשיבה בעילות עשיית עושר ולא במשפט ונזיקין. בית המשפט העליון קבע כי השימוש בסמכות להטיל פיצויים עונשיים או פיצויים מוגברים:

"[...] מוצדק רק בנזקים שאינם ממוניים, כגון נזקי גוף, פגיעה בכבוד או גרימת עגמת נפש לאדם".

בעניין **מנור**,[6] בנושא הריסה בזדון של רכוש ציבורי נאמר:

"[...] יש מקום לתת ביטוי לדרך הנלוזה בה נגרם הנזק, בין אם נכנה זאת פיצויים לדוגמא ובין אם נכנה זאת פיצויים מוגברים".

בעניין **עזאני**,[7] בערעור על בקשה לבטל פסק בורר שחייב את המבקש לשלם פיצויים על נזקי גוף שגרם למשיב קבע בית המשפט כי הבורר:

"רשאי היה לפסוק 'פיצויים לדוגמה' או 'פיצויים עונשיים' אם ראה שנסיבות המקרה מצדיקות זאת [...]".

13.3 פיצויים עונשיים בתביעות לשון הרע

בעניין **הוצאת מודיעין בע"מ** בדונו בערעור על החלטת בית המשפט המחוזי אשר אישר פסיקה של פיצוי כספי, אמר בית המשפט העליון כי:[8]

"כבר הסברנו לא פעם, שאחת ממטרות הפיצוי במשפטי לשון הרע הינה לחנך את הקהל ולהחדיר לתודעתו, כי שמו הטוב של האדם אינו

---

5 ע"א 711/72 **מאיר נ' הנהלת הסוכנות היהודית לא"י**, פ"ד כח(1) 393 (1974).

6 ת"א (מחוזי ב"ש) 930/89 **ד"ר מנור נ' סונול ישראל בע"מ** (נבו 15.7.1997).

7 רע"א 918/91 **עזאני נ' שמעון** (נבו 26.3.1991).

8 ע"א 259/89 **הוצאת מודיעין בע"מ נ' ספירו**, פ"ד מו(3) 48, 57 (1992).

הפקר. בפסיקת פיצויים יש משום מגמה עונשית ומגמה מחנכת ומרתיעה כאחד [...]".

בעניין **משעור נ' חביבי**:[9]

"פסיקתו של פיצוי מוגבר, בגין פירסום לשון הרע, מיועדת לשרת תכלית חינוכית והרתעתית כללית... כלפי הפוגע (המעוול) יש לפסיקתו של פיצוי מוגבר אופי עונשי, שכן הוא מחויב לשלם לנפגע סכום גדול יותר מן הדרוש להטבת הנזק שנגרם לו".[10]

13.4 שלילת האפשרות לפסיקת פיצוי עונשי

מנגד, בעניין **קרטין**,[11] בדונו בערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתיק שנושאו שאלת אחריותו של מנהל תיקי השקעות הפועל במצב של ניגוד אינטרסים קבע השופט אנגלרד כי:

"[...] בניגוד למקובל בארצות־הברית, אין בתי־המשפט בישראל נוהגים לפסוק פיצויים עונשיים".

---

9 ע"א 809/89 **משעור נ' חביבי**, פ"ד מז(1) 1 (1992).

10 ברע"א 4740/00 **אמר נ' יוסף**, פ"ד נה(5) 510 (2001), עמד בית המשפט העליון על יעדי הפיצוי התרופתי בעוולת לשון הרע, ועל תכליותיו שהן: לעודד את רוחו של הנפגע, לתקן את הנזק לשמו הטוב וכן למרק את זכותו לשם טוב, זכות אשר נפגעה בעקבות הלשון הרע. לעניין דרך קביעת הפיצוי קבע בית המשפט כי: "בפסיקת פיצויים בגין לשון הרע יתחשב בית־המשפט, בין היתר, בהיקף הפגיעה, במעמדו של הניזוק בקהילתו, בהשפלה שסבל, בכאב ובסבל שהיו מנת חלקו ובתוצאות הצפויות מכל אלה בעתיד. הבחינה היא אינדיווידואלית. אין לקבוע 'תעריפים'. בכל מקרה יש להתחשב בטיב הפרסום, בהיקפו, באמינותו, במידת פגיעתו ובהתנהגות הצדדים". וראו גם בדברינו לעיל בהקדמה לספר.

11 ע"א 3654/97 **קרטין נ' עתרת ניירות ערך (2000) בע"מ**, פ"ד נג(3) 385 (1999).

בעניין **אסף**,[12] בדונו בשאלה אם מוסמך בית המשפט להורות על תשלום פיצוי לניזוק לפי סעיף 77 לחוק העונשין, התשל"ז–1977, קבעה השופטת נאור כי:

> "כדוגמה ל'משפט אזרחי־עונשי־פרטי' מביא מַן את האפשרות, שאינה קיימת בארץ, לקבל פיצויים עונשיים בתביעות אזרחיות שיוזם הפרט".[13]

13.5 הסמכות לפסיקת פיצויים עונשיים

בעניין **עזבון מרציאנו**,[14] סיכם בית המשפט מתי בתי משפט פוסקים פיצויים עונשיים:

> "מקובלת עלי דעתו של בית המשפט קמא, כי אין מקום בענייננו לפיצויים עונשיים. בית משפט זה נדרש בהרחבה לשאלת הפיצויים העונשיים בע"א 140/00 **עזבון מיכאל אטינגר ז"ל נ' החברה לשיקום ופיתוח** הנזכר, ואין מקום להרחיב. כפי שצויין מפי השופט ריבלין שם, הרציונל מאחורי הפיצויים העונשיים אינו 'ריפוי' או 'תיקון', כדרך המסורתית של דיני הנזיקין, אלא עונש והרתעה. רציונל זה אינו פשוט ואינו מובן מאליו במשפט האזרחי, אך יוצדק במקרים חמורים במיוחד או של פגיעה קשה בזכויות חוקתיות, ויש בו כדי לחזק הרתעה יעילה בשעה שאין המשפט הפלילי חל. בפיצויים עונשיים, על פי פסק הדין,

---

12 רע"פ 2976/01 **אסף נ' מדינת ישראל**, פ"ד נו(3) 418 (2002).

13 ראו גם: ת"א (מחוזי חי') 963/00 **פלונית נ' אלמוני**, פס' 23 (נבו, 20.7.2004) ("אינני סבור שראוי לנקוט בפיצוי עונשי, לאחר שהנתבע נענש במשפט הפלילי[...]"); ת"א (שלום הר') 439/04 **אלמונית נ' פלח**, פס' 38 (נבו, 31.12.006): ("אינני מקבל את דרישת התובעת לפסיקת פיצויים עונשיים, [...] הגמול העונשי כבר הושת על הנתבע, הוא הועמד לדין פלילי, נשפט, וריצה זמן רב בבית הסוהר [...]").

14 ע"א 9656/03 **עזבון המנוחה מרציאנו ז"ל נ' ד"ר זינגר** פס' לד לדברי השופט רובינשטיין (נבו 11.4.2005).

יש לנהוג בהסתייגות או בזהירות, וגם בגדרי המשפט המשווה נעה המטוטלת לכאן ולכאן, יש המצמצמים ויש המרחיבים, אך – כדברי בית המשפט – 'פסיקת הפיצויים העונשיים מתמקדת בדרך כלל בעוולות כוונה, כאשר התנהגות המזיק ראויה לגינוי. שיטות משפט שונות הכירו באפשרות לפסוק פיצויים עונשיים גם בתביעות המתבססות על עוולות הרשלנות, אולם בתי המשפט עושים זאת, על פי רוב, במשורה ובמקרים חריגים'. ראו גם הפסיקה המצוטטת שם, וכן דברי השופט גל בע"א (י-ם) 1549/96 **לוי נ' הדסה** שציטט השופט קמא בענייננו.

כעולה מכל אלה, החלטה על פיצויים עונשיים בתיק אזרחי היא עניין חריג, במקרים מקוממים ומסלידים במיוחד, ובפרט כאלה שיש עמם מעין כוונה. התיק שלפנינו הוא פרשה עצובה, שנקבעה בה בצדק רשלנות על ידי בית המשפט קמא ואף אנו בדעתו. אך אין הוא נכלל בקטגוריה של פיצויים עונשיים: המשיבים שלגביהם נקבעה הרשלנות ניסו לסייע למנוחה במצוקתה, אלא שהתרשלו באי קיום בדיקה חשובה שהיה בהחלט מקום לקיימה; ואולם אין מקום להעמידם בגדר בעלי כוונה, כמעט זדון חלילה, ולהצדיק פיצויים עונשיים."

לאמור, הסמכות לפסוק פיצויים עונשיים קיימת, אולם זהו מצג חריג בדיני הנזיקין שכן דיני נזיקין שואפים להשיב את מצבו של הנפגע לקדמותו, ולא להעניש או להרתיעו, ופיצויים עונשיים מענישים ומרתיעים. לכן נקבע כי פיצויים עונשיים לא יינתנו במקרה של רשלנות 'רגילה', אלא רק במקרים 'מקוממים ומסלידים במיוחד', מקרים עם מרכיב של כוונה, כמעט זדון.[15]

נעיין גם בזאת:[16]

"הפסיקה הישראלית הכירה, כמעט מראשית דרכה, באפשרות לפסוק פיצויים עונשיים (בין היתר ראו ע"א 216/54 **שניידר נ' גליק**, פ"ד ט(2)

---

15 ראו ברע"א 1497/06 **פלוני נ' פלוני** (נבו 10.9.2006).

16 רע"א 9670/07 **פלונית נ' פלוני**, ס' כ"ב לדברי השופט רובינשטיין (נבו 6.7.2009).

1331, 1335; ע"א 277/55 **רבינוביץ נ' סלע בע"מ**, פ"ד יב(2) 1261, 1277; לסקירה מקיפה ראו ע"א 140/00 **עזבון אטינגר ז"ל נ' החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ**, פ"ד נח(4) 486 פסקאות 73-80 – מפי השופט, כתארו אז, ריבלין). פיצויים אלה 'לא באו להשיב את מצבו של הניזוק לקדמותו. הם מעניקים לו פיצוי העולה על נזקו. הם נועדו לשקף את סלידתה של החברה מהתנהגותו של המזיק' (ע"א 9474/03 **יורם גדיש תשתית ובנייה (1992) בע"מ נ' בהג'את** (לא פורסם) פסקה 14 לפסק דינו של הנשיא ברק). ברם, 'בית המשפט לא ייטה לפסוק פיצויים עונשיים במסגרת הליך אזרחי, אלא במקרים חריגים' (ע"א 8382/04 **הסתדרות מדיצינית הדסה נ' מזרחי** (לא פורסם) פסקה 32 – השופט ג'ובראן) [...].

ובמקום אחר: 'מטרתם של הפיצויים העונשיים היא להעניש את המזיק... ובמיוחד להרתיע את המזיק ואחרים... הם ניתנים ככלל בנסיבות חריגות' (רע"א 1497/06 **פלוני נ' פלוני** (לא פורסם) פסקה ד(4) [...]".

אם הנתבע נענש בהליך הפלילי, הרי שהאפשרות לפסוק לו פיצוי עונשי הופכת להיות 'חריג שבחריגים' כי הנתבע כבר שילם את חובו, נענש והורתע, אין כל מקום עתה, לעשות זאת שוב.

נעיין בהמשך הציטוט:[17]

"הרציונל לפסיקת פיצויים עונשיים 'הוא עונשי והרתעתי' (עניין **אטינגר**, פסקה 74), הם 'נועדו לשקף את סלידתה של החברה מהתנהגותו של המזיק' (עניין **גדיש**, פסקה 14). ככלל, כאשר מנוהל הליך פלילי, **מושגות תכליות אלה בהליך הפלילי** – זהו מקומן הטבעי ואין להן מקום של ממש בהליך האזרחי. לפיכך, ככלל, פיצוי עונשי 'יוצדק במקרים חמורים במיוחד או של פגיעה קשה בזכויות חוקתיות,

---

17 שם, ס' כ"ג–כ"ד לדברי השופט רובינשטיין.

> ויש בו כדי לחזק הרתעה יעילה **בשעה שאין המשפט הפלילי חל**' (עניין **עזבון מרציאנו**; ההדגשה הוספה – א"ר). אבקש להטעים את סיפת הדברים הללו. זוהי כאמור דרך המלך, ויתכנו מקרים **חריגים שבחריגים** בהם ניתן יהיה לפסוק פיצויים עונשיים גם לאחר ענישה פלילית. קרי, **הסמכות העיונית** העקרונית לעשות זאת קיימת" (ההדגשות במקור).[18]

13.6 הדרך המשלבת

בעניין **תוהמי**,[19] מצא השופט וינוגרד דרך לעקוף את הבעייתיות של השתת פסק פיצויים עונשיים על נתבע־רוצח שכבר הוענש בהליך הפלילי, בדרך של הגדלת הפיצוי כחלק מראש הנזק של קיצור תוחלת חיים. נעיין בדברי בית המשפט:

> "בנסיבות אלה, ומאחר וניתוח הפסיקה דלעיל הוביל למסקנה כי במרבית המקרים הושתו על המזיקים 'פיצויים מוגברים' המהווים 'הערכה כנה של הנזק' אך על הצד הגבוה, תוך מתן משקל לטיב וחומרת מעשי המזיק, הגעתי לכלל מסקנה כי אף אם אין מקום להטיל על הנתבעים תשלום עונשי, מהסיבות שהובהרו לעיל, יש מקום לבוא עם חומרת מעשיהם חשבון במסגרת השתת פיצויים מוגברים תחת ראש הנזק של 'קיצור תוחלת החיים'. פיצוי מוגבר מעין זה אינו מהווה 'עונש' נוסף. אין הוא אלא חישוב, על הצד הגבוה, של הנזק ה'אמיתי' שנגרם. מאחר ובמקרה דנא הנזק בר הפיצוי אינו אלא נזק בלתי ממוני,

---

18 ראו גם בדיון הנוסף שניתן בעניין פסק דין זה דנ"א 7565/09 **פלונית נ' פלוני** (נבו 1.4.2010), שלא שינתה את מסקנות פסק הדין. בעניין ע"א 2144/13 **עזבון המנוח מנטין ז"ל נ' הרשות הפלסטינאית** (נבו 6.12.2017) מצא בית המשפט כי יש מקום לפסוק פיצויים עונשיים מחמת חומרת המקרה. במקרה זה המנוח נרצח בעיר בקעה אל גרביה בידי קטין אשר התאמן במחנה לאימון בנשק שאורגן על ידי הרשות הפלסטינאית, ולאחר שעבר הסתה ועידוד לבצע רצח של ישראלים.

19 ת"א (שלום י-ם) 3795/03 **עיזבון המנוחה אבו ג'אבר נ' תוהמי**, ס' 57 (נבו 11.12.2006).

שהקשיים בהערכתו נסקרו אף הם לעיל, דומה כי אין מתאים מנזק מעין זה לצורך הטלת הפיצוי המוגבר".

13.7 ניכוי פיצוי שנפסק בהליך פלילי מפיצוי בהליך האזרחי

הדין הפלילי מאפשר לבית המשפט כחלק מהעונש לפסוק לנאשם גם פיצוי עונשי לנפגע העבירה, זאת מעבר לקנס המשולם למדינה. סעיף 77(א) לחוק העונשין, התשל"ז–1977, קובע כך:

> "הורשע אדם, רשאי בית המשפט לחייבו, בשל כל אחת מהעבירות שהורשע בהן, לשלם לאדם שניזוק על ידי העבירה סכום שלא יעלה על 258,000 ש"ח לפיצוי הנזק או הסבל שנגרם לו".

נשאלת השאלה אם אפשר לקזז סכום זה מסכום הפיצוי האזרחי? אולי נאפשר קיזוז מין במינו, היינו, פיצוי בהליך פלילי רק מסך הפיצוי העונשי בהליך האזרחי, ואם לא נפסק פיצוי עונשי אזי אין מקום לקזז? או שמא יש לומר כי המדובר בפיצוי אזרחי ולכן 'לכסף אין ריח' ולא משנה מה מקור הכסף, בכל מקרה הכסף הולך לפיצוי הניזוק בגין ניזקו ולכן תמיד יש לקזז.

בעניין **אסף**,[20] נקבע בדעת רוב[21] כי פיצוי מכוח סעיף זה נחשב פיצוי אזרחי ה'שתול' בתוך הדין הפלילי ואשר נועד לתת מענה מהיר, מעין 'עזרה ראשונה' לנפגע העבירה,

---

20 רע"פ 2876/01 **אסף נ' מדינת ישראל**, פ"ד נו(3) 418 (2002).

21 השופטים חשין וריבלין. כן יעויין בעניין ע"פ 105/17 **זיתוני נ' מדינת ישראל** (נבו 26.12.2017) שם נקבע כי הפיצוי לפי ס' 77 לחוק העונשין הוא פיצוי אזרחי במהותו. כן נקבע כי בניגוד להליך אזרחי שם הוכחת הפיצוי היא מדוקדקת, אין זה המצב בפיצוי לפי ס' 77. בעניין ע"א 6485/18 **מדינת נ' פלוני** (נבו 26.12.2019) נקבע כי פיצוי לפי ס' 77 יינתן גם כאשר נזק התובע גדול ומסובך (וזה בניגוד לקביעת בית המשפט המחוזי ש"שלח" את התובע למצות את זכויותיו בעניין הפיצויים לבית משפט אזרחי), וזאת לאור תכליתו: מתן 'עזרה ראשונה' לתובע נפגע העבירה. כן יעויין בעניין דנ"פ 5625/16 **קארין נ' טווק בוקובזה** (נבו 13.9.2017).

מכאן אין כל מניעה לקזז סכום זה מהפיצוי בהליך האזרחי.[22]

בעניין **דיאב**,[23] קיזזה השופטת נאות פרי את סך הפיצוי הפלילי. הדבר נראה לה פשוט והיא אף לא טרחה לנמק זאת.

בעניין **מימון נ' מנחם**,[24] דן בית משפט המחוזי בתביעת לשון הרע, פסק פיצוי בסך 100,000 ש"ח, וקבע כי יש להפחית את הפיצוי שניתן בקובלנה הפלילית שהוגשה בשיעור 40,000 ש"ח. בערעור נקבע כי הסכום שנפסק בשיעור של 100,000 ש"ח הוא סכום נמוך, ובית המשפט קבע בשל כך, שאין מקום לקזז את הסך שנפסק בהליך הפלילי של הקובלנה הפלילית.

לטעמנו, אין ללמוד מכך כי בית המשפט סבור שאין מקום לקזז פיצויים שנפסקו בהליך פלילי מהפיצוי האזרחי, אלא כוונתו הייתה להגדיל ב־40,000 ש"ח את הפיצוי לתובע כך שיישאר בידו בסופו של דבר 100,000 ש"ח, מכיוון שסבר שהסכום של 60,000 ש"ח שנותרו בידי התובעת הוא נמוך. לטעמנו נראה פשוט כי יש מקום לקזז פיצוי עונשי שניתן בהליך הפלילי מהפיצוי הנזיקי.

נזק התובע הוערך על ידי בית המשפט. הפיצוי בהליך הפלילי, מתחיל לכסות בפועל חלק מהנזק שנגרם לו בשל המעשה העוולתי־פלילי. העובדה כי התובע מקבל פיצוי מההליך הפלילי, 'על חשבון' הרתעתו ועניישתו של הנתבע־נאשם, לא גורם לכך שהסכום שקיבל הוא 'צבוע' בצבעי 'הרתעה ועניישה', סוף־סוף הוא קיבל סכום כספי המכסה חלק מנזקיו, ולכן יש להתחשב בכך ולקזז מהפיצוי האזרחי.

---

22 דעת המיעוט של השופטת נאור קבעה כי הפיצוי לפי ס' 77 הוא חלק מהעונש, ולכן אם אין הרשעה פלילית, כאמור בסעיף "הורשע אדם..." לא ניתן להטילו (בעניין פס"ד זה הוטל על הנאשם צו ללא הרשעה ובנוסף נפסק עליו חובת פיצוי מכוח ס' 77).

23 ת"א 14184/06 **פלונית נ' דיאב** (נבו 24.11.2008).

24 ע"א (מחוזי ב"ש) 1212/08 **מימון נ' גלילי** (נבו 28.10.2009).